

Sin embargo, al inicio de la celebración de la audiencia pública el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso. Dado lo anterior, el 5 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución, en la cual decidió declarar que ha cesado la controversia sobre los hechos, admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y continuar la celebración de la audiencia pública convocada, pero delimitar su objeto a reparaciones y costas. En consecuencia, se continuó la celebración de la audiencia pública únicamente sobre reparaciones y costas, y en ella se escucharon las declaraciones de los testigos y el dictamen del perito convocados para dicha audiencia y los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de los representantes de las víctimas y sus familiares y del Estado.

Medidas Provisionales. El 8 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, en la cual decidió ampliar las medidas provisionales ordenadas en su Resolución de 5 de septiembre de 2001 para, además, proteger la vida y la integridad personal de los señores Jorge Carpio Arrivillaga, Rodrigo Carpio Arrivillaga y Abraham Méndez García, así como de la esposa y los hijos de este último, y de los jóvenes Rodrigo y Daniela Carpio Fischer, en caso de que estos últimos regresen a Guatemala; así como requerir al Estado que mantenga las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de las señoras Martha Arrivillaga de Carpio y Karen Fischer y que investigue los hechos relacionados con las presuntas amenazas efectuadas contra la señora Karen Fischer, incluyendo el supuesto atentado sufrido por ella y su personal de seguridad el 19 de junio de 2004.

4. Caso Tibi (Ecuador): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* Los días 7 y 8 de julio de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de la presunta víctima y sus familiares y del Estado del Ecuador sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana, los representantes de la presunta víctima y sus familiares y el Estado.

5. Caso Herrera Ulloa (Costa Rica): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* El día 2 de julio de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual decidió desestimar la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado de Costa Rica sobre la falta de agotamiento de recursos internos, y la segunda excepción preliminar interpuesta por éste relativa a la "extemporaneidad (e incluso inexistencia material) de la providencia procesal que, supuestamente, le causa perjuicio al señor Vargas Rohrmoser".

En cuanto al fondo, la Corte declaró que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), y 8.1 y 8.2.h. (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado costarricense debe: dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia emitida el 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, y adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y pagar una indemnización por concepto del daño inmaterial sufrido por el señor Mauricio Herrera Ulloa, así como por concepto de los gastos devengados en el proceso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado Concurrente, el cual acompaña la Sentencia.

6. Caso Molina Theissen (Guatemala): *Etapas de Reparaciones y Costas.* El 3 de julio de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre reparaciones y costas en el presente caso, en la cual dispuso, entre otros, que el Estado de Guatemala debe: localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Theissen a sus familiares; investigar efectivamente los hechos del caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen; realizar, en presencia de sus altas autoridades, un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional; designar un centro educativo existente, ubicado en la Ciudad de Guatemala, con un nombre que aluda a los niños desaparecidos durante el conflicto armado interno y allí colocar una placa en memoria de Marco Antonio Molina Theissen; pagar una indemnización por concepto del daño material e inmaterial sufrido por Marco Antonio Molina Theissen y sus familiares, así como por concepto de las costas y gastos devengados en el proceso interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

7. Caso 19 Comerciantes (Colombia): *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* El 5 de julio de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual declaró que el Estado de Colombia violó los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 4 (Derecho a la Vida); 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los señores Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Víctor Manuel Ayala Sánchez, Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz Sarmiento, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui Jaimes, Luis Domingo Sauza Suárez, Juan Alberto Montero Fuentes, José Ferney Fernández Díaz, Rubén Emilio Pineda Bedoya, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Juan Bautista, Alberto Gómez (posiblemente de segundo apellido Ramírez) y Huber Pérez (posiblemente de segundo apellido Castaño). Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares de los señores anteriormente mencionados.

En cuanto a las reparaciones, el Tribunal dispuso, entre otros, que el Estado colombiano debe: investigar efectivamente los hechos del caso, en un plazo razonable, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes; erigir un monumento en memoria de las víctimas; hacer un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional; brindar gratuitamente el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas, y pagar una indemnización por concepto de daño material e inmaterial sufrido por los 19 comerciantes y sus familiares, así como por concepto de las costas y gastos devengados ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

La Jueza Cecilia Medina Quiroga hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, el cual acompaña la Sentencia.

8. Caso Gómez Paquiyauri (Perú): *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* El 8 de julio de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual declaró que el Estado del Perú violó los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 7 (Derecho a la Libertad Personal), y 19

(Derechos del Niño) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, y 1, 6 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri. Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal); 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad); 8 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 de la Convención Americana y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares de Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado peruano debe: investigar efectivamente los hechos del caso, en un plazo razonable, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas; dar oficialmente el nombre de Rafael Samuel Gómez Paquiyauri y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri a un centro educativo de la provincia de El Callao, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, y pagar una indemnización por concepto del daño material e inmaterial sufrido por Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri y sus familiares, así como por concepto de las costas y gastos devengados en el proceso interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El Juez Antônio A. Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, la Jueza Cecilia Medina Quiroga su Voto Parcialmente Disidente y el Juez *ad hoc* Francisco Eguiguren Praeli su Voto Razonado, los cuales acompañan la Sentencia.

9. Caso Pueblo Indígena Kankuamo (Colombia): Medidas Provisionales. El 5 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso a favor de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena Kankuamo (*infra* II.G.2).

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado Concurrente y el Juez Antônio A. Cançado Trindade su Voto Concurrente, los cuales acompañan la Resolución.

10. Caso Pueblo Indígena de Sarayaku (Ecuador): Medidas Provisionales. El 6 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución de medidas provisionales en el presente caso a favor de los miembros del pueblo indígena kichwa de Sarayaku y sus defensores (*infra* II.G.3).

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente Razonado y el Juez Antônio A. Cançado Trindade su Voto Concurrente, los cuales acompañan la Resolución.

11. Caso Diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia” (Venezuela): Medidas Provisionales. El 6 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso a favor de las personas que trabajan en los medios de comunicación “El Nacional” y “Así es la Noticia”, así como de todas las personas que se encuentren en las instalaciones de los medios de comunicación social o que estén vinculadas a su operación periodística (*infra* II.G.4).

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente Razonado, el cual acompaña la Resolución.

12. Caso Carlos Nieto y otros (Venezuela): Medidas Provisionales. El 9 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso a favor del señor Carlos Nieto Palma y su familia, incluyendo a su sobrino John Carmelo Lacono Nieto (*infra* II.G.5).

C. LXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte

Del 30 de agosto al 9 de septiembre de 2004 la Corte celebró su LXIV Período Ordinario de Sesiones en su sede en San José de Costa Rica. La composición de la Corte para este período fue la siguiente: Juez Sergio García Ramírez (México), Presidente; Juez Alirio Abreu Burelli (Venezuela), Vicepresidente; Juez Oliver Jackman (Barbados); Juez Antônio A. Cançado Trindade (Brasil); Jueza Cecilia Medina Quiroga (Chile); Juez Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), y Juez Diego García-Sayán (Perú). Asimismo, participaron los siguientes Jueces *ad hoc*: en el caso *Ricardo Canese*, nombrado por el Estado del Paraguay, el señor Emilio Camacho Paredes; en el caso *"Instituto de Reeducción del Menor"*, nombrado por el Estado del Paraguay, el señor Víctor Manuel Nuñez Rodríguez; en el caso *Tibi*, nombrado por el Estado del Ecuador, el señor Hernán Salgado Pesantes; en el caso *de las Hermanas Serrano Cruz*, nombrado por el Estado de El Salvador, el señor Alejandro Montiel Arguello, y en el caso *Comunidad Moiwana*, nombrado por el Estado de Surinam, el señor Freddy Kruisland. El Secretario de la Corte es el señor Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta es la señora Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica). Durante este período de sesiones la Corte conoció los siguientes asuntos:

1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz (El Salvador): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* Los días 7 y 8 de septiembre de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares y del Estado de El Salvador sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado.

2. Caso Comunidad Moiwana (Surinam): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* El 9 de septiembre de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares y del Estado de Surinam sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y del perito propuestos por la Comisión Interamericana.

3. Caso Ricardo Canese (Paraguay): *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* El 31 de agosto de 2004 la Corte emitió sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual declaró que el Estado del Paraguay violó los derechos consagrados en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión); 22 (Derecho de Circulación y de Residencia); 8.1, 8.2 y 8.2.f (Garantías Judiciales), y 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado paraguayo debe pagar una indemnización por concepto del daño material e inmaterial sufrido por el señor Ricardo Nicolás Canese, y por concepto de las costas y gastos devengados en el proceso interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El Juez *ad hoc* Emilio Camacho Paredes hizo conocer a la Corte su Voto Razonado Concurrente, el cual acompaña la Sentencia.

4. Caso "Instituto de Reeducción del Menor" (Paraguay): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* El 2 de septiembre de 2004 la Corte emi-

tió Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual decidió desestimar la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado del Paraguay sobre defecto legal en la presentación de la demanda, y la segunda excepción preliminar interpuesta por éste relativa a la falta de reclamación previa del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tener por retirada la tercera excepción preliminar interpuesta, la cual versaba sobre litispendencia.

En cuanto al fondo, la Corte declaró que el Estado paraguayo violó los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5.1, 5.2 y 5.6 (Derecho a la Integridad Personal), y 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de todos los internos que estuvieron en el Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001.

Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó: el derecho consagrado en el artículo 4.1 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, en perjuicio de los 12 internos fallecidos, nueve de ellos murieron como consecuencia del incendio, dos producto de heridas de arma blanca y uno a causa de heridas de bala; el derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio de los niños heridos a causa de los incendios; el derecho consagrado en el artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de los internos fallecidos y heridos identificados en la Sentencia; el derecho consagrado en el artículo 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los 239 internos nombrados en la resolución del *hábeas corpus* genérico; el derecho consagrado en el artículo 8.1 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de todos los niños internos en el Instituto, entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001. La Corte también declaró que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana, cuando las víctimas hayan sido niños e incumplió, en relación con todas las violaciones anteriormente mencionadas, la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado paraguayo debe: realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de declaración que contenga la elaboración de una política de Estado de corto, mediano y largo plazo, en materia de niños en conflicto con la ley, que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales del Paraguay; brindar tratamiento psicológico, asistencia vocacional, y un programa de educación especial a todos los ex internos del Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001; tratamiento médico y/o psicológico a los ex internos heridos en los incendios, y tratamiento psicológico a los familiares de los internos fallecidos y heridos, y pagar una indemnización por concepto del daño material e inmaterial sufrido por las víctimas del presente caso y sus familiares, así como por concepto de las costas y gastos devengados en el proceso interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El Juez Antônio A. Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual acompaña la Sentencia.

5. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd (México): *Etapas de Excepciones Preliminares.* El 3 de septiembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre excepciones preliminares en el presente caso, en la cual decidió acoger la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta de competencia *ratione temporis* de la Corte Interamericana y, consecuentemente, archivar el expediente.